

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3038/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดกำแพงเพชร
นายลำไย หรือไย หลวงปวน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 142, มาตรา 80

จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของไม้สักแปรรูป 166 แผ่น อันเป็นไม้หวงห้ามไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ในวันเกิดเหตุ เจ้าพนักงานได้ยึดไม้สักแปรรูปดังกล่าวของจำเลยที่ 2 เป็นของกลาง 108 แผ่น นำกลับไปที่หน่วยแล้วตีตรายึดไว้ทุกแผ่น จำเลยทั้งสองร่วมกันจุดไปเผาไม้สักแปรรูป 6 แผ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เหลือจากการยึด ในวันรุ่งขึ้นพนักงานสอบสวนจึงยึดไม้ที่เหลือจากการถูกเผาอีก 52 แผ่น เช่นนี้ ไม้สักแปรรูป 6 แผ่นที่จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันเผายังไม่ใช่เป็นไม้ที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐาน จำเลยทั้งสองไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 142 ประกอบด้วยมาตรา 80.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันมีไม้สักแปรรูป ๑๖๖ แผ่น อันเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก.ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันดูหมิ่นเจ้าพนักงานป่าไม้ในขณะที่กำลังเข้าจับกุมจำเลยทั้งสองอันเป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่ ร่วมกันต่อสู้อย่างโจ่งแจ้งเจ้าพนักงานป่าไม้ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่โดยมีผิดเป็นอาวุธขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย และร่วมกันทำลายไม้

ลักแปรรูป ๕๘ แผ่นอันเป็นส่วนหนึ่งของไม้ที่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันมีไว้ในความครอบครองและถูกผู้เสียหายกับพวกจับกุมและยึดไว้ เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับจำเลยทั้งสี่ โดยการใช้น้ำมันราดไม้แล้วจุดไฟเผา เป็นเหตุให้ไม้จำนวนดังกล่าวติดไฟลุกไหม้เสียหาย วันเกิดเหตุเจ้าพนักงานยึดได้ไม้ลักแปรรูป ๑๐๘ แผ่นอันเป็นส่วนหนึ่งที่จำเลยทั้งสี่กับพวกร่วมกันมีไว้ในครอบครองวันรุ่งขึ้น เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสี่ได้ ยึดได้ไฟแช็ก ๑ อัน ไม้ลักแปรรูปที่ถูกจำเลยทั้งสี่กับพวกร่วมกันจุดเผาไหม้ดังกล่าวอีก ๖ แผ่น กับไม้ลักแปรรูปที่ยังไม่ถูกเผาไหม้อีก ๕๒ แผ่นอันเป็นส่วนหนึ่งของไม้ลักแปรรูปที่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันมีไว้ในความครอบครองเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๖, ๑๓๘, ๑๔๒, ๘๓ ที่แก้ไขแล้ว พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔๘, ๗๐, ๗๓, ๗๔, ๗๕ จัตวา ที่แก้ไขแล้ว ธิบของกลางทั้งหมดและขอให้สั่งจ่ายสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘, ๑๔๒, ๘๓, ๘๐ ที่แก้ไขแล้ว พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔๘, ๗๐, ๗๓, ๗๔, ๗๕ จัตวา ที่แก้ไขแล้ว ให้เรียงกระทงลงโทษ จำเลยที่ ๓ อายุไม่เกิน ๑๗ ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๕ ฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่จำคุก ๖ เดือน ฐานพยายามทำลายทรัพย์สินอันเจ้าพนักงานได้ยึดเพื่อเป็นพยานหลักฐานจำคุก ๘ เดือน และฐานมีไม้ลักแปรรูปไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาต จำคุก ๑ ปี ส่วนจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ จำคุกคนละ ๑ ปี ฐานพยายามทำลายทรัพย์สินอันเจ้าพนักงานได้ยึดเพื่อเป็นพยานหลักฐานจำคุกคนละ ๑ ปี ๔ เดือน และฐานมีไม้ลักแปรรูปไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาต จำคุกคนละ ๒ ปี เฉพาะจำเลยที่ ๑ มีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๖ อีกกระทงหนึ่งจำคุก ๖ เดือน จึงเป็นโทษที่จะลงแก่จำเลยที่ ๑ ทั้งสิ้น ๔ ปี ๑๐ เดือนจำเลยที่ ๒ ที่ ๔ จำคุกคนละ ๔ ปี ๔ เดือน จำเลยที่ ๓ ให้จำคุกมีกำหนด ๒ ปี ๒ เดือน ให้ริบของกลางทั้งหมด สำหรับคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานมีไม้สักรูปของกลางไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต สำหรับจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ ให้ยกฟ้องของโจทก์ ส่วนสำหรับจำเลยที่ ๒ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ ๒ ในความผิดฐานนี้มีกำหนด ๑ ปี ๔ เดือน ความผิดฐานต่อสู้อย่างโจ่งแจ้งพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๓ ความผิดฐานทำลายไม้สักรูปของกลางบางส่วนอันเจ้าพนักงานได้ยึดไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐาน ให้ยกฟ้องของโจทก์สำหรับจำเลยทุกคนเมื่อรวมความผิดทุกกระทงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้แก้ไขดังกล่าวกับโทษที่ศาลชั้นต้นกำหนดโดยศาลอุทธรณ์มิได้แก้ไขแล้ว เป็นจำคุกจำเลยที่ ๑ รวม ๑ ปี ๖ เดือน จำคุกจำเลยที่ ๒ รวม ๒ ปี ๔ เดือน จำคุกจำเลยที่ ๔ รวม ๑ ปี ให้คืนไฟแช็กของกลางแก่เจ้าของ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยทุกคนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแต่มิได้ฎีกาคัดค้านข้อที่ศาลอุทธรณ์แก้ไขกำหนดโทษ สำหรับจำเลยที่ ๒ ในข้อหาไม้สักรูปไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ กระทำความผิดฐานต่อสู้อย่างโจ่งแจ้งพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ เฉพาะจำเลยที่ ๑ กระทำความผิดฐานดูหมิ่นเจ้า

พนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๖ อีกกระทง
หนึ่งและเฉพาะจำเลยที่ ๒ กระทำความผิดฐานมีไม้ส้กแปรรูปไว้ในความครอบครอง
โดยไม่รับอนุญาตอีกกระทงหนึ่ง คงมีปัญหาดามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสี่ร่วมกัน
กระทำความผิดฐานพยายามทำลายทรัพย์สินอันเจ้าพนักงานได้ยึดไว้เพื่อเป็นพยาน
หลักฐาน จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ ร่วมกับจำเลยที่ ๒ กระทำความผิดฐานมีไม้ส้ก
แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต และจำเลยที่ ๓ ร่วมกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒
และที่ ๔ กระทำความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ ดังที่
ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษมาหรือไม่

แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า ไม้ส้กแปรรูปตามฟ้องเป็นของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๑
ที่ ๓ และที่ ๔ ไม่ได้ร่วมกับจำเลยที่ ๒ กระทำความผิดฐานมีไม้ส้กแปรรูปไว้ในความ
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต สำหรับความผิดฐานพยายามทำลายทรัพย์สินคือไม้
ของกลางที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานนั้นเห็นว่า แม้ผู้เสียหายกับ
พวกซึ่งเป็นเจ้าพนักงานมีเจตนายึดไม้ของกลางดังกล่าว แต่ก็ปรากฏชัดว่าเจ้า
พนักงานยังไม่ได้ยึดไม้ของกลางดังกล่าวในขณะที่เกิดเหตุเลย วันเกิดเหตุเจ้า
พนักงานป่าไม้ได้ยึดไม้ของกลางไป ๑๐๘ แผ่น นำกลับไปที่หน่วย แล้วตีตรายึดไว้
ทุกแผ่น ส่วนไม้ที่โจทก์อ้างว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันจุดไฟเผาเป็นส่วนหนึ่งของไม้ที่
เหลือจากการยึดในวันเกิดเหตุการจุดไฟเผาเกิดขึ้นในวันเกิดเหตุขณะยังไม่มีกรยึด
ไม้ที่เหลือจำนวนนี้พนักงานสอบสวนเพ็งยึดไม้ที่เหลือจำนวนนี้ในวันรุ่งขึ้นจากวัน
เกิดเหตุ ดังนั้น ไม้ที่ถูกเผาจึงมิใช่เป็นไม้ที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้เพื่อเป็นพยานหลัก
ฐานดังที่โจทก์ฟ้อง ไม่อาจลงโทษจำเลยทุกคนในข้อหาฐานนี้ได้ ส่วนความผิดฐาน
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่นั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า
จำเลยที่ ๓ ไม่ได้ร่วมกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ กระทำความผิดในฐานนี้

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร - นายวิบูลย์ มีอาสา

ศาลอุทธรณ์ - นายพรชัย สมรรถเวช

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ